



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Deliberazione n. 38 del 23 giugno 2021

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Comune di Squillace (CZ) - Dissesto Finanziario – Trasferimento al Comune della disponibilità di cassa del conto della liquidazione – saldo.

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTITRE del mese di GIUGNO alle ore 08,15 nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, formalmente notificato in data 02/02/2015, nella persona del Dott. Mario PIZZINO

ha adottato la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

- PREMESSO:**
- che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
 - che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
 - che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario PIZZINO;
 - che con Delibera n. 01 del 05 febbraio 2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;
 - che, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.E.L., in data 12/02/2015 con deliberazione commissariale n. 2, è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la

- domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- che, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.E.L., in data 13/04/2015 con deliberazione commissariale n. 5, è stato dato avviso di proroga di ulteriori 30 giorni del termine, scadente il 12 maggio 2015, per produrre l'istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
 - che entro il termine previsto sono state acquisite le istanze di ammissione alla massa passiva;
 - che con propria deliberazione commissariale n. 2 del 05/02/2016 questo Organo ha proposto al Comune l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del T.U.E.L.;
 - che la Giunta Comunale con delibera n. 18 del 19/02/2016 (di cui si è preso atto con delibera commissariale n. 3 in data 25/02/2016) ha aderito alla modalità semplificata;
 - che con deliberazione commissariale n. 10 del 06/04/2017 sono stati stabiliti i criteri e le norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione dei debiti ammessi alla massa passiva ai sensi dell'art. 258 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA:

- la propria deliberazione commissariale n. 134 del 14 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Piano di Estinzione delle Passività del Comune di Squillace e sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Interno;

VISTO:

- il decreto n.0070572 del 19/04/2021, notificato dalla Prefettura di Catanzaro- S.C.G.F. a questo O.S.L. in data 05/05/2021, acquisito al prot.gen.Ente 2402 in data 06/05/2021 e prot.OSL n.46 in pari data, con il quale il Ministero dell'Interno ha approvato il Piano di Estinzione delle Passività Pregresse del comune di Squillace, ai sensi dell'art.256, comma 7, del d.lgs. 267/2000;

VISTA:

- la propria delibera commissariale n. 19 del 06 maggio 2021, con la quale questo Commissario ha preso atto dell'approvazione da parte del Ministero dell'Interno del Piano di estinzione delle Passività pregresse del Comune di Squillace, ai sensi dell'art.256 del d.lgs. 267/2000;

VISTO:

- l'allegato "A" al suddetto D.M. n. 0070572 di approvazione del Piano di estinzione contenente le indicazioni per il prosieguo dell'attività di liquidazione;

VISTA:

-

la deliberazione commissariale n. 36 del 15/06/2021 con la quale è stato disposto il versamento al Comune di Squillace della somma di € 292.472,11 derivante dagli accantonamenti effettuati dei debiti per i quali non è stata accettata la proposta transattivi ai sensi dell'art. 25, comma 4) del TUEL;

VISTE:

- le attività in corso da parte dell'O.S.L. per la definizione degli adempimenti di chiusura della gestione di liquidazione del dissesto finanziario;



VISTA:

-

la deliberazione commissariale n. 37 del 18/06/2021 con la quale si è proceduto:

- A) a trasferire al Comune di Squillace la titolarità del conto corrente postale n. 1028959110 intestato a Commissario Straordinario della liquidazione del Comune di Squillace e della rispettiva disponibilità esistente alla data odierna che risulta pari a euro **2.037,08** per come si evince dalla lista movimenti di c/c/p depositata agli atti rilasciata dall'ufficio postale di Squillace;
- B) a chiedere al Comune di Squillace di adottare apposito atto deliberativo/determina con il/la quale prenda atto del trasferimento della somma disponibile sul conto corrente postale in questione, ammontante a complessivi euro **2.037,08**

CONSIDERATO:

- che, a seguito dei suddetti trasferimenti alla odierna si riscontrano i seguenti valori finanziari di cassa derivanti dagli scostamenti che si sono verificati successivamente all'approvazione del piano delle estinzioni:

Massa attiva riscossa	€ 4.059.805,57
Spese della gestione	€ 303.716,71

Totale massa attiva netta	€ 3.756.088,86
---------------------------	----------------

Massa passiva pagata	€ 1.258.044,96
----------------------	----------------

Saldo finale	€ 2.498.043,90
--------------	----------------

- a) di cui accantonamenti ex art. 258, comma 4, già trasferiti all'Ente con mandati di pagamento nn. Dal 22 al 66 del 15/06/2021 giusta deliberazione commissariale n. 36 del 15/06/2021 per complessivi € 292.472,11

- b) di cui fondo cassa effettivamente disponibile da riversare € 2.205.571,79

RITENUTO:

- di dover procedere al versamento a favore del Comune di Squillace del saldo della suddetta disponibilità di cassa pari a euro **2.205.571,79**, per come risulta dal prospetto agli atti estrapolato in data odierna dalla procedura informatica della Banca Tesoriere Monte dei Paschi di Siena;

RITENUTO:

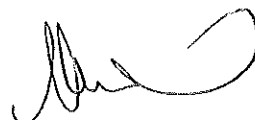
- di poter procedere in merito;

VISTI:

- il T.U.E.L.(Testo Unico degli Enti Locali approvato con d.lgs.267/2000;
- il D.P.R. 378/1993;
- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e deve intendersi integralmente di seguito riportata e trascritta;



2. di liquidare la somma complessiva di euro **2.205.571,79 (euro duemilioniduecentocinquemilacinquecentosettantuno/79)** a favore del Comune di Squillace, quale **saldo** sulla disponibilità di cassa del conto della liquidazione;
3. di emettere un mandato di pagamento di euro **2.205.571,79 (euro duemilioniduecentocinquemilacinquecentosettantuno/79)** a favore del Comune di Squillace a carico della procedura di liquidazione del dissesto finanziario.
4. di imputare l'onere a carico della procedura di liquidazione del dissesto.
5. di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente, che provvederà a fornire la relativa attestazione:
 - a) all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
 - b) sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it;
6. di dichiarare, considerata la obiettiva urgenza di svolgere speditamente le operazioni di questo commissario, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
7. di notificare, per quanto di competenza, la presente deliberazione al Sindaco del Comune di Squillace ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente.

Alle ore 08,30 termina la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(dott. Mario PIZZINO)

